



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy
EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY EMEVASI
S.A. E.S.P.
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y COMERCIAL

PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-EVSC2026-003

PARA
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DESTINADOS A ATENDER PARTE DEL MERCADO
REGULADO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE
SIBUNDOY S.A. E.S.P.

PERIODO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2027

SIBUNDOY, AGOSTO DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETO	4
2.	REGIMEN JURÍDICO.....	4
3.	OFERENTES	4
3.1	Certificado de Existencia y Representación Legal del Oferente	4
3.2	Inhabilidades e Incompatibilidades	4
3.3	De las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes	5
3.4	Sanciones a los Contratos Celebrados con Expresa Prohibición.....	5
4.	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA.....	5
5.	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	5
6.	MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	6
7.	DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES	6
8.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	7
9.	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA	9
10.	RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS	9
11.	CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	11
12.	COBERTURA DE LA OFERTA.....	12
13.	TIPO DE CONTRATO	13
14.	PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA DE LA OFERTA	13
15.	INFRAESTRUCTURA.....	13
16.	PUNTO DE ENTREGA.....	13
17.	FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES	14
17.1	Mecanismo de Actualización de las Tarifas	14
17.2	Liquidación y Presentación de la Factura.....	15
17.3	Entrega de la Factura	15
17.4	Pago de la factura	15
18.	VALIDEZ DE LA OFERTA.....	16
19.	INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	16
20.	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	17
20.1	Audiencia pública.....	17
20.2	Metodología de evaluación de las ofertas.....	17



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

20.3	Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas	19
21.	DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA	19
22.	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.....	19
23.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	20
24.	DEL CONTRATO.....	20
24.1	Formalización del contrato	20
24.2	Registro del contrato ante el ASIC	20
24.3	Minuta del contrato.....	20
24.4	Cambios en la regulación	20
24.5	Impuestos y deducciones	21
24.6	Garantía ofrecida por el comprador	22
24.7	Garantía ofrecida por el proveedor	24
24.8	Solución de Controversias	24
24.9	Cesión del contrato	24
	ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN	25
	ANEXO 2: FORMULARIO RESUMEN DE LA PROPUESTA	27
	ANEXO 3: PROYECCION DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA AÑO2027	28
	ANEXO 4: MINUTA DE CONTRATO	29
	ANEXO 5: MODELO DE PAGARÉS Y CARTAS DE INSTRUCCIONES.....	45
	ANEXO 6: MODELO DE CONVENIO DE PIGNORACIÓN.....	51

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



1. OBJETO

EMEVASI S.A. E.S.P., está interesada en comprar la energía que requiere para atender parte de la demanda de su mercado regulado para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de julio del año 2027, mediante contratos de suministro con empresas generadoras o comercializadoras debidamente habilitadas ante el Mercado de Energía Mayorista para tal fin, para lo cual cursa la presente convocatoria pública de acuerdo con lo estipulado en la regulación vigente y en los presentes pliegos de condiciones.

2. REGIMEN JURÍDICO

Los presentes pliegos de condiciones y el o los contratos que se lleguen a celebrar se someterán a lo dispuesto en leyes 142 y 143 de 1994, código civil, código de comercio, regulación expedida por la comisión de regulación de energía y gas - CREG y en especial las resoluciones CREG 130 de 2019, CREG 080 de 2019, CREG 101 033 de 2023, CREG 101 117 de 2026 y demás normas que los revoquen, reformen o adicionen.

3. OFERENTES

Pueden ser oferentes, y por lo tanto celebrar el contrato, todas las personas naturales o jurídicas que tengan la categoría de empresas generadoras o comercializadoras actuales, que se encuentren participando en el mercado mayorista de electricidad y que estén inscritos y a paz y salvo ante el ASIC (administrador del sistema de intercambios comerciales).

3.1 Certificado de Existencia y Representación Legal del Oferente

Los oferentes que sean personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación legal de conformidad con la Ley, teniendo en cuenta que la duración de la Sociedad para los efectos de contratación, debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Se debe anexar el mencionado certificado cuya fecha de expedición no debe tener una antigüedad superior a un (1) mes a la fecha de cierre de presentación de las ofertas.

3.2 Inhabilidades e Incompatibilidades

No podrán participar en estas invitaciones, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona con EMEVASI S.A. E.S.P., las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en el manual de



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

contratación de EMEVASI S.A. E.S.P. (puede ser consultado en nuestra página web www.emevasi.gov.co).

3.3 De las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes

En el evento que sobrevengan las inhabilidades o incompatibilidades en el contratista, este cederá el contrato con previa autorización escrita de EMEVASI S.A. E.S.P., o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

Cuando dentro de este proceso de convocatoria, por cualquier circunstancia sobrevenga la inhabilidad e incompatibilidad de un oferente, se dará por sentado que renuncia a la participación en ella y a los derechos de la misma.

3.4 Sanciones a los Contratos Celebrados con Expresa Prohibición

La contravención de las prohibiciones (inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el manual de contratación de EMEVASI S.A. E.S.P.) establecidas en estos pliegos de condiciones, obligará al representante legal de EMEVASI S.A. E.S.P., a dar por terminado el contrato y a proceder a su liquidación en el estado como se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna. Además EMEVASI S.A. E.S.P., hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.

4. FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA

Nombre: Víctor Eduardo Maya Martínez

Teléfono: 3117209906

Correo electrónico: dp tecnico@emevasi.gov.co

5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Publicación del aviso de convocatoria pública	11-08-2026	
Publicación de pliegos de condiciones para consulta	11-08-2026	
Plazo para presentar comentarios o preguntas a los pliegos de condiciones para consulta	18-08-2026	06:00 p.m.
Publicación de pliegos de condiciones definitivos	24-08-2026	
Entrega de la oferta reserva	07-09-2026	
Entrega de requisitos habilitantes y entrega de ofertas	07-09-2026	06:00 p.m.
Entrega al ASIC de listado de oferentes habilitados	16-09-2026	
Evaluación de ofertas en audiencia pública	18-09-2026	02:30 p.m.
Formalización de contratos	07-10-2026	
Solicitud de registro de los contratos ante el ASIC	14-10-2026	

6. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las ofertas y requisitos habilitantes que presenten los oferentes se recibirán a través del aplicativo SICEP en los formatos establecidos por el mismo.

Los comentarios o preguntas al pliego de condiciones para consulta, las respuestas de subsanación o aclaración de los requisitos habilitantes y todos los documentos referentes a la formalización de los contratos y su posterior registro ante el ASIC se recibirán en el correo electrónico dp tecnico@emevasi.gov.co.

7. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

La oferta constará de los siguientes documentos:

- Carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal o el apoderado del oferente (anexo No. 1).
- Formulario resumen de la oferta, diligenciado de conformidad con las circunstancias contenidas en ellos y con las reglas sobre preparación de ofertas, contenidas en los pliegos de condiciones (anexo No. 2). Se acepta que el proponente presente la oferta de precios y cantidades en un formato diferente, siempre y cuando este incluya toda la información solicitada en el formulario que se presenta en los presentes pliegos de condiciones
- Certificado de existencia y representación legal del oferente o documento que legalmente lo reemplace con antigüedad no mayor a 30 días calendario al momento de entrega de la oferta y de los requisitos habilitantes.



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

- Certificado de inscripción y paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales SIC con antigüedad no mayor a 30 días calendario al momento de entrega de la oferta y de los requisitos habilitantes.
- Garantía de Seriedad de la oferta con firma digital cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 2364 de 2012 y la ley 527 de 1999.
- Certificado del Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN con antigüedad no mayor a 30 días calendario al momento de entrega de la oferta y de los requisitos habilitantes.

EMEVASI S.A. E.S.P. verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entregados por el ASIC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción. En este plazo de cinco (5) días hábiles EMEVASI S.A. E.S.P. podrá solicitar directamente a cada oferente que se subsanen o aclaren los requisitos habilitantes que le fueron entregados por el ASIC y los oferentes deberán responder a dicha solicitud dentro del mismo plazo. Finalizado este plazo se considerará que los requisitos habilitantes no fueron subsanados y las ofertas respectivas no serán incluidas en el listado de oferentes habilitados.

Las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos habilitantes serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y adjudicación.

8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar una garantía de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aceptada por EMEVASI S.A. E.S.P. en su procedencia contenido y forma.

Mediante dicha garantía el oferente garantizará:

- Que la oferta permanecerá vigente sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- Que firmará el contrato, constituirá las garantías exigidas por EMEVASI S.A. E.S.P., presentará los certificados de existencia y representación y ejecutará los demás actos que se requieren para el perfeccionamiento y la legalización del contrato.

Dicha garantía será respaldada con la firma del afianzado, el sello de cancelado o comprobante de pago por parte del asegurador o certificado de cuenta corriente. La cuantía será igual al 3 % del valor total de la oferta, calculado como el producto del precio ofertado y la cantidad de energía ofertada. En todo caso la cuantía de la garantía no podrá ser menor a cuarenta y cinco millones de pesos colombianos (\$45.000.000.00). La vigencia de la

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

garantía deberá ser de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la entrega de requisitos habilitantes y de ofertas. No obstante, en caso de que se suspenda o prorrogue la adjudicación de la propuesta, el proponente deberá extender su vigencia por el período que dure la suspensión o prórroga y cinco (5) días calendario más.

La garantía de seriedad, el recibo de pago y su clausulado, debe ser enviado en formato digital al SICEP junto con los otros requisitos habilitantes en el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, empleando firma digital certificada cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 2364 de 2012 y la ley 527 de 1999.

EMEVASI S.A E.S.P. hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en cualquiera de los siguientes eventos:

- a. Si el proponente favorecido revoca su propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes pliegos de condiciones.
- b. Cuando adjudicado el contrato, no se pueda suscribir por un hecho imputable al oferente.
- c. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, sin justa causa, se rehúse a firmarlo.
- d. Cuando después de firmado el contrato, el vendedor no constituya la garantía de cumplimiento exigida.
- e. Cuando por cualquier causa imputable al oferente dentro de los términos establecidos en la regulación vigente, no se pueda registrar el contrato adjudicado ante el ASIC.
- f. Por no tener con la oportunidad debida, todos y cada uno de los documentos regulatorios pertinentes y necesarios para el inicio del contrato.
- g. Si el proponente modifica, adiciona o retira su oferta después de su adjudicación.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a EMEVASI S.A ESP y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

9. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA

Compra de la energía eléctrica que requiere la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P. para atender parte de la demanda de su mercado regulado para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de julio del año 2027. Los productos se describen en detalle en el numeral 10 de los presentes pliegos de condiciones.

10. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas para todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme al Anexo No. 3 (proyección de demanda de energía eléctrica año 2027)
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero al 31 de julio del año 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado de la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	4.680.960 kWh
INDEXADOR	Índice de precios al productor oferta interna (IPP) provisional del mes de julio de 2026 publicado por el DANE
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones y adicionalmente, a elección del proveedor, pignoración a favor del proveedor de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía u opción de prepago. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los demás requeridos en los pliegos de condiciones.

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas para todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme al Anexo No. 3 (proyección de demanda de energía eléctrica año 2027)
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero al 31 de julio del año 2027

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado de la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	3.322.040 kWh
INDEXADOR	Índice de precios al productor oferta interna (IPP) provisional del mes de julio de 2026 publicado por el DANE
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones y adicionalmente, a elección del proveedor, pignoración a favor del proveedor de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía u opción de prepago. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los demás requeridos en los pliegos de condiciones.

RESUMEN DEL PRODUCTO 3

TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado Condicionado a Excedentes de Energía del Vendedor - PCEV
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas para todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme al Anexo No. 3 (proyección de demanda de energía eléctrica año 2027)
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero al 31 de julio del año 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado de la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	4.680.960 kWh
INDEXADOR	Índice de precios al productor oferta interna (IPP) provisional del mes de julio de 2026 publicado por el DANE
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones y adicionalmente, a elección del proveedor, pignoración a favor del proveedor de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía u opción de prepago. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los demás requeridos en los pliegos de condiciones.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

RESUMEN DEL PRODUCTO 4	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo Contratado Condicionado a Excedentes de Energía del Vendedor - PCEV
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas para todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme al Anexo No. 3 (proyección de demanda de energía eléctrica año 2027)
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero al 31 de julio del año 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado de la empresa de energía del valle de Sibundoy EMEVASI S.A. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	3.322.040 kWh
INDEXADOR	Índice de precios al productor oferta interna (IPP) provisional del mes de julio de 2026 publicado por el DANE
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones y adicionalmente, a elección del proveedor, pignoración a favor del proveedor de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía u opción de prepago. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los demás requeridos en los pliegos de condiciones.

11. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

- Las ofertas deberán presentarse por medio del SICEP, de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019 y en el plazo que se determina en el numeral 5 de estos pliegos de condiciones.
- El precio de oferta deberá presentarse en pesos colombianos constantes del mes de julio de 2026, por kilovatio hora (\$/kWh), con dos decimales de precisión y la cantidad en kilovatios hora (kWh) en números enteros positivos o bien en porcentaje de la cantidad mensual requerida con dos decimales de precisión.
- Las Ofertas deberán presentarse en el “formulario resumen de la propuesta” del anexo No. 2 (o en formato diferente siempre y cuando este incluya toda la información solicitada en el formulario), para cada producto, para cada (mes) dentro del período a contratar, indicando:
 - Energía ofrecida para cada mes, que se distribuirá siguiendo el comportamiento horario de las proyecciones de demanda presentadas como referencia en el anexo No. 3. La

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



cantidad horaria en kWh resultante de la distribución será truncada a cero dígitos decimales.

- Tarifa ofrecida en \$/kWh, valor fijo que aplicará en cada mes del producto, que estará en precios colombianos de julio de 2026 (fecha base de actualización).

d. Las cantidades ofertadas no podrán ser superiores a las cantidades requeridas para cada mes de cada producto.

e. En la oferta el oferente deberá considerar como punto de entrega de la energía los bornes de generación (STN), por lo cual los precios de oferta deben incluir todos los cargos que sean de su competencia necesarios para poner su energía en el punto en cuestión.

f. Se podrán presentar ofertas por cantidades mensuales inferiores a las solicitadas. En todo caso, la adjudicación se hará siguiendo el procedimiento descrito en el numeral 20.2 de los pliegos de condiciones.

g. Se aceptan ofertas para suministros parciales. Se entiende por suministro parcial el suministro para solo alguno o algunos meses del periodo o igualmente suministros de una cantidad de energía inferior a la requerida en los pliegos siempre y cuando esta siga la curva de carga solicitada

h. En general la adjudicación se realizará de manera proporcional en todos los meses ofertados, sin embargo, si algún agente desea permitir la adjudicación mensual deberá indicarlo específicamente en su oferta.

i. Para los productos 2 y 4 se podrán presentar ofertas parciales que cubran únicamente uno o dos bloques horarios (bloque 1: de hora 1 a hora 7, bloque 2: de hora 8 a hora 17, bloque 3: de hora 18 a hora 24). En este caso el porcentaje de demanda ofrecido para cada hora debe ser el mismo para todas las horas del bloque o bloques horarios ofertados y se deberá dar claridad en la oferta sobre el bloque o bloques que se están ofertando.

12. COBERTURA DE LA OFERTA

Las ofertas deben referirse a la demanda proyectada, de acuerdo con los requerimientos horarios presentados en el anexo No. 3. El oferente de acuerdo con su capacidad de producción podrá hacer ofertas parciales.



13. TIPO DE CONTRATO

EMEVASI S.A. E.S.P. solamente tendrá en cuenta las ofertas de los oferentes que estén en condiciones de entregar energía bajo el tipo de Contrato **“PAGUE LO CONTRATADO”** o **“PAGUE LO CONTRATADO CONDICIONADO A EXCEDENTES DE ENERGÍA DEL VENDEDOR – PCEV”**, según lo especificado para cada producto.

14. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA DE LA OFERTA

Los precios unitarios de referencia de la oferta deberán ser presentados en valores monomios equivalentes de energía, expresados en pesos por kilovatio hora (\$/KWh) completamente determinados en pesos constantes de julio de 2026.

Se entiende que los precios cotizados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de los oferentes.

15. INFRAESTRUCTURA

Los proveedores tendrán la responsabilidad de toda la infraestructura y costos necesarios para conectarse al sistema (En el caso de que el proveedor sea un comercializador esta responsabilidad será de los generadores con los que este haya suscrito contratos), llevando a cabo en forma confiable y continua los suministros.

El equipo de medición ubicado en la frontera es de propiedad de EMEVASI S.A. E.S.P. e igualmente la responsabilidad por la medición y por la operación y mantenimiento de este equipo es de esta empresa.

16. PUNTO DE ENTREGA

En la oferta el oferente deberá considerar como punto de entrega de la energía los bornes de generación (STN), para lo cual deberá considerar todos los cargos que son de su competencia necesarios para poner su energía en el punto en cuestión. Se aclara que EMEVASI S.A. E.S.P. cubrirá únicamente los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional que le corresponden como comercializador y los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional y por uso del Sistema de Distribución Local desde el punto de conexión con el STN hasta la frontera (Subestación El Encano, barraje de salida del módulo de línea a 34.5 KV).

Para lo anterior se tiene en cuenta que la demanda comercial de EMEVASI S.A. E.S.P. incluye las pérdidas en el STN que le corresponden a prorrata de la demanda medida en la frontera de acuerdo a lo establecido por la regulación vigente.



17. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES

El pago de los contratos que se originen por la presente invitación a cotizar, se harán con recursos propios de la Entidad, provenientes de su operación comercial, debidamente autorizados por la Junta Directiva de EMEVASI S.A. E.S.P. y de las transferencias que reciba la Empresa por subsidios a los usuarios de bajos ingresos.

Así mismo se constituirá como garantía de pago a favor del vendedor un pagaré en blanco con carta de instrucción anexa o con el mismo objeto se podrá realizar la pignoración a favor del Proveedor, de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía para la vigencia del año 2027 de manera proporcional al periodo de suministro contratado. A solicitud del proveedor se podrá brindar como garantía el prepago del suministro mensual de energía bajo las condiciones establecidas en el numeral 24.6 “Garantía ofrecida por el comprador”, en cuyo caso se deberán tener en cuenta las condiciones de evaluación establecidas en el numeral 20.2 “Metodología de evaluación de las ofertas”. En caso de que el oferente solicite prepago como garantía, es indispensable que se exprese claramente en la presentación de la oferta.

Todo pago deberá ser respaldado por una factura que expida el proveedor.

Se describen a continuación las condiciones comerciales que se aplicaran a los oferentes que presenten cotizaciones para el suministro de energía.

17.1 Mecanismo de Actualización de las Tarifas

Para la actualización de los precios ofertados se utilizará el Índice de Precios al Productor (IPP) Oferta Interna provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el mes correspondiente al consumo que se está facturando de acuerdo al siguiente mecanismo:

$$T_m = T_o * IPP_m / IPP_o$$

T_m - Tarifa del mes a calcular (Pesos corrientes)

T_o - Tarifa de la Oferta (pesos de julio de 2026)

IPP_m - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes a calcular

IPP_o - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes de la oferta (julio de 2026)



17.2 Liquidación y Presentación de la Factura

La presentación de la factura debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarla.

17.3 Entrega de la Factura

La factura se enviará por correo electrónico hasta el día quince (15) hábil del mes siguiente al suministro y se aceptará su fecha de envío como fecha de recepción de la factura.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, el vendedor deberá enviar las facturas (en archivo XML y PDF) a los correo electrónico notificacionesjudiciales@emevasi.gov.co y dptecnico@emevasi.gov.co. Dicha factura deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos:

1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
2. Cantidad total asignada en kWh para el mes.
3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo.
4. Valor total a cobrar como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio.

17.4 Pago de la factura

De acuerdo con lo establecido en el numeral 13.3 de la resolución CREG 130 de 2019, EMEVASI S.A. E.S.P. pagará el 100% del valor de la energía suministrada en cada mes en moneda colombiana a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo.

Considerando que el proveedor puede optar por recibir como garantía y a la vez fuente alterna de pago la pignoración de rentas provenientes de los giros que por concepto de subsidios le haga la nación al COMPRADOR correspondientes a la vigencia del contrato, en el evento de que existan recursos en la cuenta bancaria del COMPRADOR destinada para el efecto, el COMPRADOR informará inmediatamente al PROVEEDOR para que este solicite a la entidad bancaria la transferencia de dichos recursos a la cuenta a nombre del PROVEEDOR que haya sido previamente registrada en el convenio de pignoración.

Si el proveedor opta por recibir como garantía el prepago del suministro mensual de energía, EL COMPRADOR pagará en el mismo plazo mencionado la diferencia entre el valor de la factura de la energía suministrada y el prepago correspondiente previamente



realizado. En caso de que el valor del prepago sea mayor al valor de la factura correspondiente, el saldo que quedé a favor del COMPRADOR se aplicará descontando dicho saldo del siguiente prepago que deba realizar el COMPRADOR.

18. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de requisitos habilitantes y entrega de ofertas establecida en el numeral 5 de los pliegos de condiciones.

En caso de que se suspenda o prorrogue la fecha de la adjudicación de la propuesta, todos los oferentes deberán prorrogar, en concordancia, tanto el término de validez de su propuesta como la vigencia de la garantía de seriedad de esta.

19. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

El oferente deberá examinar cuidadosamente todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuran en estos pliegos de condiciones, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de las ofertas, en especial aquellos aspectos que puedan influir en los precios.

El oferente podrá manifestar sus observaciones, solicitar aclaraciones o modificaciones a los pliegos de condiciones mediante comunicación escrita dirigida al correo electrónico dp tecnico@emevasi.gov.co hasta la fecha establecida en el numeral 5 de estos pliegos como “Plazo para presentar comentarios o preguntas al pliego de condiciones para consulta”. EMEVASI S.A. E.S.P. responderá por el mismo medio al correo electrónico informado por el oferente a más tardar un día antes de la fecha establecida en el numeral 5 de estos pliegos como “Publicación de pliegos de condiciones definitivos”. Las comunicaciones que se reciban después del día propuesto no serán objeto de respuesta.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante del Pliego de Condiciones, el oferente deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. EMEVASI S.A. E.S.P. no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a este plazo.

Las modificaciones a los Pliegos de condiciones se harán mediante adendas, que serán publicadas en la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP. Se establece como fecha máxima para la publicación de adendas un día antes de la fecha establecida en el numeral 5 de estos pliegos como “Publicación de pliegos de condiciones definitivos”.



20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

EMEVASI S.A. E.S.P. solo podrá utilizar en la evaluación de ofertas aquellas que le fueron transferidas por el ASIC, las cuales no pueden ser modificadas ni subsanadas.

Las ofertas que se remitan a la convocatoria que no cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones definitivos, no serán consideradas en el proceso de evaluación de ofertas.

20.1 Audiencia pública

Considerando lo establecido en la Circular CREG 027 de 2020, la audiencia de evaluación de ofertas se realizará de manera virtual, informando a través de la plataforma SICEP y de los correos electrónicos de los oferentes habilitados el respectivo enlace y canal tecnológico a utilizar, dentro de los plazos establecidos en la resolución CREG 101 033 de 2023.

20.2 Metodología de evaluación de las ofertas

La metodología de evaluación descrita en este numeral será aplicada durante la audiencia pública por el comité evaluador designado por EMEVASI S.A. E.S.P. para tal fin.

Se leerá de cada oferta la información referida a los precios y se les suministrará a todos los oferentes una copia de las ofertas de los otros oferentes, la cual será enviada durante la audiencia pública a los correos electrónicos registrados.

La evaluación se realizará para cada producto de manera individual.

El comité evaluador de EMEVASI S.A. E.S.P. estudiará las ofertas para determinar si se ajustan a los presentes pliegos de condiciones. Las ofertas que incumplan las condiciones establecidas en el numeral 11 de los presentes pliegos o las que superen los precios de la oferta reserva en más de un 5 % serán descalificadas. La comparación de las ofertas recibidas con la oferta reserva se hará por subperiodos (meses), de tal manera que una oferta podrá ser descalificada en los meses en que el precio ofertado supere el precio de la oferta reserva pero podrá ser calificada para evaluación en los meses en que este no lo supere, siempre y cuando el oferente no establezca condicionamientos.

EMEVASI S.A. E.S.P. se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente una oferta. Se entiende por aceptación parcial, la aceptación de una cantidad de energía menor a la que ofertó el Oferente.



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Durante la audiencia pública de evaluación EMEVASI S.A. E.S.P. podrá solicitar cualquier aclaración a los oferentes en caso de omisiones, errores o incongruencias, que en su concepto existan en las ofertas presentadas y que versen sobre aspectos que no modifiquen las ofertas.

Con las ofertas que no superen el 105 % de la oferta reserva se procederá a realizar la adjudicación de la siguiente manera:

1. Las ofertas se ordenarán de mayor a menor según el número de meses ofertados. Para esto, se considerarán como meses ofertados aquellos que superen en cantidad de energía el 50% de la oferta del mes con mayor cantidad de energía ofertada.
2. Se adjudicará en primer lugar a la oferta con mayor número de meses ofertados y se continuará la adjudicación con las otras ofertas en orden descendente según este criterio, hasta cubrir la totalidad de la energía requerida y verificando que el precio promedio ponderado adjudicado de todas las ofertas no supere el precio de la oferta reserva para cada mes.
3. En caso de que se presenten ofertas con igual número de meses ofertados, se procederá a adjudicar el suministro con el criterio del menor precio y si tuvieran también el mismo precio, se adjudicará a los oferentes respectivos en proporción a la cantidad de energía ofrecida por cada uno hasta alcanzar la demanda solicitada. Si alguna de las ofertas en empate no permite la adjudicación parcial, se tomará la decisión que minimice el riesgo de exposición en bolsa de la demanda.
4. En general la adjudicación se realizará en la misma proporción para todos los meses ofertados, a menos de que el agente indique específicamente que permite adjudicación mensual, en cuyo caso y no habiendo sido adjudicado y si aún se requiere energía en meses puntuales, se adjudicará el agente cumpliendo siempre con las condiciones de no sobrepasar los límites de cantidad de energía mensual y de que el precio promedio ponderado adjudicado de todas las ofertas no supere el precio de la oferta reserva para cada mes.

En caso de adjudicaciones parciales, el precio ofertado será independiente, es decir, no sufrirá variación por la cantidad de energía que se adjudique.

En caso de que el proveedor solicite como garantía el prepago del suministro de energía, exclusivamente para el proceso de evaluación se incrementará el precio ofertado un 4 %.

Las cantidades adjudicadas para cada mes serán distribuidas hora a hora de acuerdo con la curva de carga horaria indicada en el anexo 3. Las cantidades horarias en kWh resultantes de la distribución serán truncadas a cero dígitos decimales y estas serán las cantidades adjudicadas a utilizar en los formatos de registro de contratos de largo plazo ante el ASIC.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



20.3 Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas

Las reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación de ofertas podrán realizarse directamente a través del representante legal del oferente, de un tercero mediante poder debidamente otorgado por el representante legal que deberá ser enviado con antelación de dos días hábiles anteriores a la fecha de la audiencia pública al correo electrónico: dp tecnico@emevasi.gov.co o del responsable de gestionar las ofertas mencionado específicamente en la carta de presentación de la oferta.

En caso de presentarse reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, estas se deberán presentar y sustentar por parte de los oferentes participantes de forma oral en la audiencia pública, en donde se llevará a cabo la evaluación de las ofertas, EMEVASI S.A. E.S.P. las analizará y las resolverá en el desarrollo de la misma audiencia previo a la publicación de adjudicación.

En ningún caso las intervenciones implicarán una posibilidad para ajustar la oferta.

21. DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA

La convocatoria pública será declarada desierta cuando ningún oferente haya sido habilitado o cuando todas las ofertas de los oferentes habilitados hayan sido descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada.

Dado el caso, EMEVASI S.A. E.S.P. informará en la audiencia pública sobre la declaratoria de convocatoria desierta.

22. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuando EMEVASI S.A. E.S.P. estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que EMEVASI S.A. E.S.P. informe al ASIC.

Adicionalmente EMEVASI S.A. E.S.P. podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas.



23. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del proceso de adjudicación serán dados a conocer durante la audiencia pública de evaluación de ofertas y serán enviados al ASIC dentro de los plazos definidos en la Resolución CREG 101 033 de 2023.

24. DEL CONTRATO

24.1 Formalización del contrato

Los contratos de energía resultantes del proceso de convocatoria pública deben ser formalizados (suscritos) dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública. Si el oferente favorecido no firma el contrato, ni presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, EMEVASI S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 8 de los presentes pliegos de condiciones, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EL CONTRATANTE y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

24.2 Registro del contrato ante el ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por EMEVASI S.A. E.S.P. dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su formalización, para esto debe el oferente favorecido debe remitir el formato debidamente firmado.

24.3 Minuta del contrato

En el Anexo No. 4 se encuentra la minuta de contrato.

Se aclara que las garantías de pignoración a favor del proveedor, de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía y prepago son optativas por parte del proveedor, e igualmente es optativo que el proveedor elija la pignoración de subsidios como fuente alterna de pago, por consiguiente, a pesar de que todas las opciones se encuentran en la minuta de contrato propuesta, en el contrato definitivo solamente se incluirán las cláusulas que sean aplicables de acuerdo a la opción elegida por el proveedor.

24.4 Cambios en la regulación

Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que



en virtud de este se adquieren, las partes expresamente se obligan a realizar en un periodo no mayor a treinta (30) días calendarios, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas.

24.5 Impuestos y deducciones

Los tributos del orden nacional, departamental y municipal, que sean aplicables al contrato que se suscriba en virtud del presente pliego de condiciones, estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración de los contratos que se deriven del presente proceso de contratación y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

En caso de que se creen nuevos impuestos nacionales o regionales que graven este contrato, con posterioridad a la fecha de adjudicación, será comunicado por EMEVASI S.A. E.S.P. y será adicionado al precio de la energía en el momento de contratar y/o perfeccionar el contrato.

Cuando con posterioridad a la fecha de la suscripción del contrato, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida(n) en los precios cotizados, tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios cotizados, sus efectos deberán ser revisados por las partes con el objeto de determinar su aplicación a los precios.

Respecto a la causación del impuesto de timbre es preciso señalar que con la Ley 1111 de 2006, a partir del año 2010 la tarifa por suscripción de contratos es del cero por ciento (0%). No obstante, si se llegara a causar en cualquier momento este tributo originado en la firma de los contratos, el mismo será cancelado por las partes en iguales proporciones.

De acuerdo al concepto No. 11210 de diciembre de 2008 emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN “las empresas prestadoras de servicios públicos de carácter mixto que se encuentren constituidas como sociedades por acciones, se encuentran exentas



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

del impuesto de timbre”. EMEVASI S.A. E.S.P. reúne las calidades señaladas en dicho concepto y por consiguiente el impuesto de timbre causado por la suscripción del contrato de suministro, de existir, se liquidará conforme a lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del Art. 532 del Estatuto tributario el cual expresa:

“Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes.

Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el Inciso anterior.”

Los pagos que realiza EMEVASI S.A. E.S.P. a los proveedores de energía son afectados por las siguientes deducciones: el 100 % del impuesto de timbre, la retención en la fuente si es el caso y las estampillas departamentales reglamentadas por ordenanza 766 de 2018: pro desarrollo fronterizo: 0,5 %, pro electrificación rural: 0,5 %, pro cultura: 0,5 % y pro desarrollo departamental: 0,5 % y la tasa reglamentada por ordenanza 805 de 2020 pro deporte y recreación: 2,5 % para un total del 4,5 %.

24.6 Garantía ofrecida por el comprador

EMEVASI S.A. ESP. ofrece al (los) oferente(s) que resultare(n) adjudicado(s) en la presente convocatoria pública, como garantía para el pago de las obligaciones contraídas en el contrato, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado en el anexo No. 5 de los presentes pliegos de condiciones. Con el mismo objeto, de manera complementaria y a elección del proveedor, EMEVASI podrá realizar la pignoración a favor del proveedor, de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía para la vigencia del año 2027 de manera proporcional al período contratado, para este fin EMEVASI S.A. E.S.P. suscribirá con la entidad bancaria en la que se depositan estos recursos, un convenio de pignoración, cuyo modelo está incorporado en el anexo No. 6 de los presentes pliegos de condiciones. La pignoración de estos recursos servirá como garantía y fuente de pago alterno, plazo máximo de presentación de la garantía: 2 meses antes al inicio del suministro, no obstante, en caso de que el tiempo entre la fecha de la firma del contrato y la fecha del inicio del suministro sea menor a 2 meses, el plazo para la presentación de esta garantía será de 2 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato. A solicitud del proveedor se podrá brindar como garantía el prepago del suministro de energía con las siguientes condiciones: El prepago será realizado por EL COMPRADOR 10 días calendario antes del inicio de cada mes de suministro. El valor del prepago será calculado por EL PROVEEDOR a más tardar 15 días calendario antes del inicio de cada mes de suministro de acuerdo con la cantidad de energía contratada para el mes respectivo y la estimación del precio unitario (tarifa) con el IPP oferta interna provisional proyectado de

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

acuerdo con el incremento promedio de este índice en los últimos 12 meses previos al momento del cálculo, aplicando la siguiente fórmula:

$$Tp = To * ((IPP_{p-1} * (1 + I_{IPP})) / IPPo)$$

Dónde:

Tp: Tarifa a aplicar en el mes p (mes a prepagar)

To: Tarifa de la Oferta (pesos de julio de 2026)

IPPo - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes de la oferta (julio de 2026)

IPP_{p-1}: Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes anterior al mes del cálculo del prepago

I_{IPP}: Incremento promedio del IPP de los últimos 12 meses calculado mediante la siguiente fórmula:

$$I_{IPP} = ((IPP_{p-1} / IPP_{p-13}) ^ (1/12)) - 1$$

Dónde:

IPP_{p-13}: Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del decimotercer mes anterior al mes del cálculo del prepago

En caso de solicitar como garantía el prepago del suministro de energía se deberán tener en cuenta las condiciones de evaluación establecidas en el numeral 20.2 “Metodología de evaluación de las ofertas”.

Se aclara que el PROVEEDOR podrá elegir adicionalmente al pagaré en blanco una sola de las dos opciones de garantía: pignoración a favor del proveedor de los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios realice el Ministerio de Minas y Energía o prepago del suministro de energía.

Los documentos mencionados en el párrafo anterior deberán suscribirse y entregarse por parte de EMEVASI S.A. ESP., conforme con lo dispuesto en la Cláusula Décima segunda.

- Garantía de Pago, de la minuta de contrato incorporada a los presentes pliegos de condiciones, autorizando al proveedor a hacerlos efectivos en caso de incumplimiento.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



24.7 Garantía ofrecida por el proveedor

Para respaldar el cumplimiento del suministro de energía en las cantidades de energía contratadas, el (los) oferente(s) que resultare(n) adjudicado(s) deberán entregar a EMEVASI S.A. ESP., como garantía, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, acorde con lo establecido en la Décima segunda. – Garantía de Pago, de la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones, autorizando a EMEVASI S.A. ESP a hacerlo efectivo en caso de incumplimiento, en los términos del modelo incorporado en el anexo No. 5 de los presentes pliegos de condiciones.

24.8 Solución de Controversias

Las controversias de surgidas durante la ejecución del contrato del suministro, serán sometidas a una etapa de arreglo directo. Si agotada esta instancia las partes no llegan a ningún acuerdo, las diferencias se someterán a un Tribunal de Arbitramento conformado según lo establecido en el Decreto Extraordinario 2279 de 1989 y en la Ley 23 de 1991, estipulado en la minuta del contrato.

24.9 Cesión del contrato

La cesión parcial o total del contrato que se origine de la presente convocatoria pública debe realizarse con previa autorización escrita de la otra parte y realizar todos los trámites necesarios para realizar la gestión del registro del contrato ante el ASIC – XM en los plazos regulatorios previstos para tal actividad.



ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Ingeniero

FELIPE MORENO VIVEROS

Gerente

EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

Sibundoy (Putumayo)

Asunto: Presentación de oferta para suministro de energía eléctrica para el mercado regulado en el periodo 01 de enero al 31 de julio de 2027. Convocatoria CP-EVSC2026-003.

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones de la convocatoria pública CP-EVSC2026-003 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dichos pliegos de condiciones y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas y/o modificaciones pertinentes, declaramos que las aceptamos en su integridad y por ello presentamos nuestra oferta.

De resultar favorecidos nos comprometemos a suscribir el respectivo contrato y a presentar la documentación requerida, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a fecha de la audiencia pública. Así mismo, en este periodo suscribiremos y entregaremos a EMEVASI S.A. E.S.P., un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 24.7 “Garantía ofrecida por el proveedor” de los pliegos de Condiciones, para su posterior registro ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por los precios, en los plazos y términos establecidos en los pliegos de condiciones y en la propuesta de suministro de energía.

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la entrega de requisitos habilitantes y de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diese el supuesto contemplado en el numeral 18 “Validez de la oferta” de los pliegos de condiciones.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que aportaremos los documentos probatorios que EMEVASI S.A. E.S.P. considere necesarios



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

para verificar su exactitud. Si, una vez verificada la información, la misma no es satisfactoria para EMEVASI S.A. E.S.P., conforme a las exigencias de los pliego de condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.

2. Que se han estudiado cuidadosamente todos los documentos de esta convocatoria pública y que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
3. Que no tenemos limitaciones para contratar con EMEVASI S.A. E.S.P.
4. Que el suscrito tiene poder legal para firmar y presentar la propuesta.
5. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse con EMEVASI S.A. E.S.P. en caso de adjudicación, comprometen a la firma que represento. De igual manera, que en caso de adjudicación el contrato será firmado por el representante legal de la misma.
6. Que el suscrito, ni la firma que legalmente represento nos encontramos dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de EMEVASI S.A. E.S.P.
7. Que en el evento que sea adjudicado el contrato, realizaremos la ejecución del mismo de acuerdo con las condiciones de la oferta y cumpliendo toda la normatividad legal vigente.

Atentamente,

Firma del Representante Legal: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Nombre del Proponente: _____

Dirección Completa del Proponente: _____

Teléfono No.: _____

Correo electrónico: _____

ANEXO 2: FORMULARIO RESUMEN DE LA PROPUESTA

EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

FORMULARIO RESUMEN DE LA PROPUESTA

PROPONENTE:	
PRODUCTO:	

AÑO	MES	ENERGIA OFRECIDA KWH	TARIFA OFRECIDA \$/KWH	TIPO DE CONTRATO
2027	ENERO			
	FEBRERO			
	MARZO			
	ABRIL			
	MAYO			
	JUNIO			
	JULIO			

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--

ANEXO 3: PROYECCION DE DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2027

PROYECCION CANTIDADES DE ENERGIA AÑO 2027 PRODUCTO 1 (KWH)

MES	TODOS	DIA DE TIO	HORA																								TOTAL DIARIO	DIAS EN EL MES	TOTAL MES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ENERO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
FEBRERO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	28	618,240
MARZO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
ABRIL	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	30	662,400
MAYO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
JUNIO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	30	662,400
JULIO	TODOS		920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480

PROYECCION CANTIDADES DE ENERGIA AÑO 2027 PRODUCTO 2 (KWH)

MES	TIPO DE DIA	HORA																								TOTAL DIARIO	DÍAS EN MES	TOTAL MES	
		BLOQUE 1							BLOQUE 2							BLOQUE 3													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ENERO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770
FEBRERO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	28	438.760
MARZO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770
ABRIL	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	30	470.700
MAYO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770
JUNIO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	30	470.700
JULIO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	495.270

PROYECCION CANTIDADES DE ENERGIA AÑO 2027 PRODUCTO 3 (KWH)

MES	TIPO DE DIA	HORA																								TOTAL DIARIO	DIAS EN EL MES	TOTAL MES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ENERO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
FEBRERO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	28	618,240
MARZO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
ABRIL	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	30	662,400
MAYO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480
JUNIO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	30	662,400
JULIO	TODOS	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	22,080	31	684,480

PROYECCION CANTIDADES DE ENERGIA AÑO 2027 PRODUCTO 4 (KWH)

MES	TIPO DE DIA	BLOQUE 1																BLOQUE 2																TOTAL DIARIO	DÍAS EN EL MES	TOTAL MES
		BLOQUE 1																BLOQUE 2																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
ENERO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770								
FEBRERO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	28	438.760								
MARZO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770								
ABRIL	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	30	470.100								
MAYO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770								
JUNIO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	30	470.100								
JULIO	TODOS	215	215	215	215	215	215	215	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	15.670	31	485.770								



ANEXO 4: MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. XXXXXX

PROVEEDOR: XXXXXX

COMPRADOR: EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.

Entre los suscritos, **XXXXXX**, mayor de edad y vecino de **XXXXXX**, identificado con la cédula de ciudadanía número **XXXXXX** de **XXXXXX**, quien obra en su calidad de Representante Legal de **XXXXXX**, empresa de servicios públicos, constituida mediante escritura pública número **XXXXXX** del **XX** de **XXXXXX** de **XXXX** otorgada en la Notaría **XXXXXX** de **XXXXXX** (**XXXXXX**), con domicilio en la ciudad de **XXXXXX** (**XXXXXX**), que en adelante se llamará el PROVEEDOR de una parte y de la otra, **EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P.**, sociedad constituida por Escritura Pública No 441 del 15 de julio de 1995 de la Notaría Única de Santiago (Putumayo), con domicilio en Sibundoy (Putumayo), representada en este acto por **FELIPE MORENO VIVEROS**, mayor de edad y vecino de Sibundoy, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.088.329.867 de Pereira (Risaralda), quien actúa en calidad de Gerente, debidamente facultada para celebrar el presente contrato, que en adelante se llamará el COMPRADOR y CONSIDERANDO: a) Que el COMPRADOR solicitó ofertas de energía para atender su Mercado Regulado mediante la Convocatoria Pública No. CP-EVSC2026-003 b) Que el PROVEEDOR presentó la oferta de energía No. **XXXXXX** c) Que el COMPRADOR mediante comunicación No. **XXXXXX** del **XX** de **XXXXXX** de 2026 adjudicó al PROVEEDOR las cantidades de energía objeto del presente contrato. En virtud de lo anterior Las Partes ACUERDAN celebrar el presente Contrato de Suministro de Energía Eléctrica (en adelante el Contrato), el cual se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO. El PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL COMPRADOR y éste a adquirir y/o recibir de aquel, las cantidades de energía eléctrica determinadas en el Anexo No.1 “CANTIDADES Y PRECIOS DE ENERGÍA”, que forma parte integral del presente Contrato, según las condiciones, términos y demás estipulaciones que se establecen en el mismo. El suministro lo hará EL PROVEEDOR a EL COMPRADOR bajo la modalidad “Pague lo contratado” y estará destinado para la atención del Mercado Regulado de EL COMPRADOR. **SEGUNDA - DURACIÓN.** El presente Contrato tendrá una duración de siete (7) meses contados a partir del día 01 del mes de enero de 2027 desde las 00:00 horas, hasta el día 31 del mes de julio del año 2027, al final de las 24:00 horas y está sujeto a que 1) El COMPRADOR haya entregado al PROVEEDOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual podrá ser diligenciado por el PROVEEDOR en caso de cualquier incumplimiento por parte del COMPRADOR; 2) El COMPRADOR haya entregado al PROVEEDOR las autorizaciones correspondientes conforme lo indicado en la cláusula trigésima primera del presente Contrato; 3) El PROVEEDOR haya entregado al



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

COMPRADOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual podrá ser diligenciado por el COMPRADOR en caso de cualquier incumplimiento por parte del PROVEEDOR; **PARÁGRAFO PRIMERO:** No obstante las fechas expresadas en esta Cláusula, la ejecución del Contrato se contará a partir de la fecha en que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, en adelante ASIC, autorice el despacho de la energía, una vez registrado el presente Contrato, registro que será efectuado por parte del COMPRADOR. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si dentro de los plazos establecidos en la cláusula Décima Segunda del presente contrato, el COMPRADOR no ha hecho entrega de las garantías allí mencionadas, o dentro del plazo establecido en la cláusula Trigésima Primera del presente contrato, el COMPRADOR no ha hecho entrega de la autorización de los órganos sociales allí mencionada, en caso de requerirse, el PROVEEDOR tendrá derecho de dar por terminado el presente contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, sin perjuicio de las obligaciones adquiridas por el COMPRADOR en virtud del presente contrato, en especial la contenida en la cláusula Décima quinta – Cláusula Penal Pecuniaria. **TERCERA - VALOR DEL CONTRATO.** Dado que los precios pueden variar durante la ejecución del Contrato, el valor del mismo se considera de cuantía indeterminada. Su valor real se calculará mensualmente como el producto de los consumos asignados a este Contrato por el ASIC multiplicados por los precios estipulados, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 “CANTIDADES Y PRECIOS DE ENERGÍA”, que forma parte integral del presente contrato. **CUARTA - SITIO DE ENTREGA.** Para todos los efectos de este Contrato, la frontera de entrega de la energía por parte del PROVEEDOR serán los puntos de conexión de sus plantas de generación con el Sistema de Transmisión Nacional – (en adelante el STN). **QUINTA - FRONTERAS DE MEDICIÓN.** Las fronteras de medición serán los equipos de medida del COMPRADOR localizados en sus fronteras comerciales. Tanto el PROVEEDOR como el COMPRADOR se obligan a cumplir la normatividad y los procedimientos vigentes en las resoluciones y códigos expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante la CREG), y aquellos acordados y definidos por el ASIC. **CALIDAD DEL SUMINISTRO. SEXTA - CALIDAD DEL SUMINISTRO.** En relación con los términos relativos a la calidad del suministro las partes se comprometen a cumplir con los estándares que se señalen para cada agente en las leyes y la reglamentación expedida por la CREG y en las normas que las modifiquen, adicionen o reemplacen. Lo anterior con el objeto de que el suministro sea de la mejor calidad posible. **SÉPTIMA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.** El PROVEEDOR facturará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega, en medio electrónico (facturación electrónica), de acuerdo con los precios indicados en el Anexo No.1 “CANTIDADES Y PRECIOS DE ENERGIA”, teniendo en cuenta la modalidad de Contrato “Pague lo contratado” (“Pague lo Contratado Condicionado a Excedentes de Energía del Vendedor – PCEV). Dicha factura será enviada por el PROVEEDOR al COMPRADOR por correo electrónico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse a más tardar el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de consumo. Si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, el COMPRADOR estará en mora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago para con el PROVEEDOR. Los demás términos y condiciones comerciales que regirán este Contrato aparecen consignados en el Anexo No.2 “COMERCIAL”, que forma parte integral del presente contrato. **OCTAVA - INTERESES DE MORA.** El pago tardío de la factura causará interés moratorio a la tasa máxima legal permitida en los términos del artículo 884

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

del Código de Comercio, tomando una base anual de 365 días, liquidada con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, la causación de interés moratorio no significa extensión del plazo para el pago ni mutación de la obligación de pagar dentro del término acordado. **PARÁGRAFO:** Considerando que el presente contrato prevé como garantía y a la vez fuente alterna de pago la pignoración de rentas provenientes de los giros que por concepto de subsidios le haga la nación al COMPRADOR correspondientes a la vigencia del contrato, en caso de que dichos recursos cubran las facturas pendientes de pago y resulten saldos a favor, sobre estos saldos el PROVEEDOR reconocerá rendimientos durante el período transcurrido entre la fecha de recepción de estas transferencias y la fecha real de vencimiento de las siguientes facturas sobre las cuales sean aplicados los pagos, a la tasa DTF vigente en el momento en el que se recibió la transferencia. **NOVENA - FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO Y EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.** Excepto por las obligaciones de pago del COMPRADOR las cuales en ningún caso podrán suspenderse o demorarse, ante la ocurrencia de circunstancias fuerza mayor o caso fortuito, según la definición que para el caso trae la ley colombiana, la parte que se vea incurso en una de estas circunstancias quedará exenta de toda responsabilidad por daño o demora en el cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente, serán eventos eximentes de responsabilidad sin que se genere incumplimiento ni ninguna clase de indemnización a cargo del PROVEEDOR, los siguientes eventos: i) las restricciones en el suministro de energía, por racionamiento de energía o potencia, decretadas a nivel nacional por la autoridad competente; ii) el no suministro de energía por limitaciones en las redes de transmisión y/o distribución que no sean propiedad del PROVEEDOR; iii) el hecho de un tercero que afecte la generación propia del PROVEEDOR. **PARÁGRAFO:** La parte afectada por una fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente deberá avisar por escrito a la otra parte, a más tardar dentro de las setenta y dos horas (72) siguientes a su ocurrencia, señalando las causales del evento. La parte que alegue fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente deberá probarlos. **DÉCIMA – SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO.** En caso de mora por parte del COMPRADOR en el pago de cualquier suma debida al PROVEEDOR, el PROVEEDOR podrá, sin perjuicio de su derecho de terminación, suspender el suministro de energía eléctrica hasta tanto el COMPRADOR cumpla con el pago. El COMPRADOR renuncia a cualquier tipo de requerimiento para efectos de lo aquí dispuesto. **DÉCIMA PRIMERA – TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.** En adición a las causales de terminación incluidas en otras cláusulas del presente Contrato, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el PROVEEDOR y/o el COMPRADOR podrán terminar el presente Contrato unilateralmente previa comunicación escrita a la otra, sin necesidad de requerimiento o declaración judicial, ante el incumplimiento de cualquier obligación de las partes conforme lo acordado en el presente Contrato y ante la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: 1. Si el COMPRADOR incurre en mora de su obligación de pagar dentro de los plazos establecidos en el presente contrato, el valor de una (1) factura de energía eléctrica contratada o consumida. 2. El incumplimiento por parte del PROVEEDOR de sus obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de la energía. No constituye causal de incumplimiento y por lo tanto no da lugar a la terminación del Contrato ni al pago de multas o sanciones de cualquier tipo, el no suministro de la energía ocasionado por fuerza mayor, caso fortuito o eventos eximentes conforme lo establecido en la cláusula Novena del presente Contrato. 3. El hecho de que una de las partes inicie proceso de liquidación o de limitación de suministro o sea objeto del proceso de toma de

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos –SSPD-. Este hecho se considerará justa causa para dar por terminado el Contrato y facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar. Se entenderá que el proceso de limitación de suministro ha iniciado cuando se presente el segundo (2) aviso por parte del ASIC, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. 4. La cesión parcial o total del presente Contrato, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. Ante este hecho la parte sin cuya autorización previa y escrita se realizó la cesión podrá dar por terminado el Contrato sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. 5. El hecho de prorrogarse por un período consecutivo mayor a noventa (90) días calendario las condiciones causantes de fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente acordados en el presente contrato. 6. Cuando el ASIC no realice el registro del presente contrato por razones imputables a una de las partes, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el presente contrato, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. 7. En el evento que el COMPRADOR no constituya o no actualice o ajuste la Garantía de Pago en las cuantías, vigencias y plazos que le hayan sido solicitados por el PROVEEDOR, cuando a criterio del PROVEEDOR las condiciones financieras presentes o futuras del COMPRADOR se alteren desfavorablemente o éste incurra en mora en el pago de una (1) factura mensual por la energía eléctrica efectivamente comprometida y/o suministrada. 8. El incumplimiento de cualquier obligación de pago bajo otro contrato vigente entre las partes. 9. El hecho que el COMPRADOR no entregue al PROVEEDOR las autorizaciones requeridas para suscribir el presente contrato, dentro del plazo establecido en la cláusula Trigésima. 10. Igualmente el PROVEEDOR o el COMPRADOR podrán dar por terminado el presente Contrato de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial, previo el pago a la otra parte de un valor equivalente a últimos seis (6) meses de suministro, contados desde la última facturación anterior a la manifestación de terminación, o al estimado de dicho periodo si el tiempo transcurrido de ejecución fuere menor. Para este propósito la parte interesada en la terminación dará avisó previo y escrito a la otra parte con una anticipación no inferior a tres (3) meses, periodo durante el cual se mantendrá el suministro y las demás obligaciones derivadas del presente contrato. 11. Si el COMPRADOR no realiza el pago anticipado (prepago), dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo con la Cláusula Décima segunda. **DÉCIMA SEGUNDA - GARANTÍA DE PAGO.** Para respaldar sus obligaciones de pago derivadas del presente Contrato, el COMPRADOR se obliga con el PROVEEDOR a constituir y entregar las siguientes garantías: 1) Un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucción, autorizando a EL PROVEEDOR para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EL COMPRADOR de cualquiera de sus obligaciones contenidas en el presente Contrato, garantía que será a entera satisfacción de EL PROVEEDOR. La entrega de estos documentos se realizará en el momento en que se proceda a la firma del presente contrato. Igualmente, EL PROVEEDOR se obliga para con el COMPRADOR a suscribir y entregar en el momento en que se proceda a la firma del presente contrato, un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucción, autorizando a EL COMPRADOR para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR del suministro de energía en las cantidades de energía contratadas. 2) Pignoración de rentas provenientes de los giros que por concepto de subsidios le haga la nación al comprador correspondiente a la vigencia del presente contrato. Para efectos de la formalización y perfeccionamiento del convenio de

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

pignoración de rentas, EL COMPRADOR deberá anexar los siguientes documentos: a) certificación de la cuenta bancaria de un establecimiento legalmente constituido en Colombia y vigilado por la Superintendencia Financiera, en donde se manejarán de manera exclusiva los recursos provenientes de los subsidios girado por la nación durante el año 2027. b) convenio de pignoración suscrito con la entidad bancaria respectiva. Estos documentos se deberán ser entregados por EL COMPRADOR a más tardar 2 meses antes al inicio del suministro. 3) prepago del suministro de energía con las siguientes condiciones: El prepago será realizado por EL COMPRADOR 10 días calendario antes del inicio de cada mes de suministro. El valor del prepago será calculado por EL PROVEEDOR a más tardar 15 días calendario antes del inicio de cada mes de suministro de acuerdo con la cantidad de energía contratada para el mes respectivo y la estimación del precio unitario (tarifa) con el IPP oferta interna provisional proyectado de acuerdo con el incremento promedio de este índice en los últimos 12 meses previos al momento del cálculo, aplicando la siguiente fórmula:

$$Tp = To * ((IPP_{p-1} * (1 + I_{IPP})) / IPP_o)$$

Dónde:

Tp: Tarifa a aplicar en el mes p (mes a prepagar)

To: Tarifa de la Oferta (pesos de julio de 2026)

IPP_o - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes de la oferta (julio de 2026)

IPP_{p-1}: Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes anterior al mes del cálculo del prepago

I_{IPP}: Incremento promedio del IPP de los últimos 12 meses calculado mediante la siguiente fórmula:

$$I_{IPP} = ((IPP_{p-1} / IPP_{p-13}) ^ (1/12)) - 1$$

Dónde:

IPP_{p-13}: Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del decimotercer mes anterior al mes del cálculo del prepago

En caso de no realizar el prepago en el plazo aquí indicado, el PROVEEDOR tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si las partes no entregan las garantías contenidas en esta cláusula dentro de los plazos acordados, la parte cumplida podrá dar el Contrato por terminado inmediatamente quedando sin efecto para las partes, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por este hecho por parte de la parte cumplida a la parte incumplida y sin perjuicio de las obligaciones adquiridas por cada una de ellas en

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

virtud del presente contrato, en especial la contenida en la cláusula Décima quinta – Cláusula Penal Pecuniaria. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Sin perjuicio de lo anterior, las Partes se reservan expresamente la facultad de solicitar en cualquier tiempo y a su entera discreción, en el evento en que las condiciones financieras de la contra parte se alteraren desfavorablemente, una garantía adicional que respalde los compromisos acordados. En este evento, la contra parte deberá constituir, dentro de la semana siguiente a la fecha en la que así se le solicite, a plena satisfacción del solicitante, una garantía real de pago que permita liquidez inmediata. Igualmente el PROVEEDOR podrá solicitar al COMPRADOR esta garantía adicional en caso de que este último incurra en mora en el pago de una (1) factura mensual por la energía eléctrica efectivamente comprometida y/o suministrada.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de no entrega de las garantías adicionales requeridas por una de las Partes en el plazo aquí indicado, la otra parte tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato e iniciar las gestiones correspondientes para tal fin.

PARÁGRAFO CUARTO: Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes por toda la duración del presente Contrato. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del Negocio Jurídico, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, la contraparte tendrá el derecho de dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin. **PARÁGRAFO QUINTO:** Las Partes expresamente autorizan a la contraparte a solicitar, revisar y actualizar información financiera para efectos de la presente cláusula. **PARÁGRAFO SEXTO:** No obstante los plazos establecidos en la presente cláusula, en caso de que el tiempo entre la fecha de la firma del presente contrato y la fecha del inicio del suministro sea menor a 2 meses, el plazo para la presentación de las garantías establecidas en el numeral 3 (Pignoración de rentas provenientes de los giros por concepto de subsidios) será de 2 meses contados a partir de la fecha de firma del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA – LEY APLICABLE Y CAMBIOS REGULATORIOS. El presente Contrato se rige por la Ley Colombiana, las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). **PARÁGRAFO:** Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del contrato se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que en virtud de este se adquieren, las partes expresamente se obligan a realizar en un periodo no mayor a treinta (30) días calendarios, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación inicialmente pactadas. Si la ley o la reglamentación es obligatoria para una de las partes e incide directamente en las condiciones contractuales, estas modificaciones o adiciones se reflejarán directamente en las condiciones del presente contrato, a partir del momento en que los cambios entren en

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

vigencia. **DÉCIMA CUARTA - CESIÓN.** Para que este Contrato pueda ser cedido en todo o en parte, se requiere el acuerdo previo, escrito y expreso de las partes. **DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones acordadas en el presente contrato, la parte incumplida se obliga a pagar a la parte cumplida o que se hubiera allanado a cumplir, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estimado del presente Contrato pendiente por ejecutar, a título de eventuales perjuicios que se causaren, salvo cuando el incumplimiento sea atribuible a fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente previamente demostrados. El valor estimado del contrato pendiente por ejecutar se calculará con el precio del contrato, incluyendo un IPP con un crecimiento anual del 4%. **DÉCIMA SEXTA – ASPECTOS TRIBUTARIOS.** Si a consecuencia de la ejecución del presente contrato, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen. **DÉCIMA SÉPTIMA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución de este contrato, por lo tanto, al surgir alguna diferencia, acudirán al empleo de uno cualquiera de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 1563 de 2012, como el arreglo directo, la conciliación, la amigable composición y la transacción. Si pasados cuarenta y cinco (45) días calendario desde el momento en que surja la diferencia, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la misma, se dará por terminada esta etapa de arreglo directo, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramento para dirimir la controversia. Este tribunal se regirá de acuerdo con las siguientes condiciones: a) Tendrá su Sede en el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Pasto (Nariño), b) Estará integrado por un (1) árbitro nombrado por el Director del Centro de Conciliación y Arbitraje, c) El Tribunal fallará en derecho, d) En los demás aspectos se sujetará a los dispuesto en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje. **DÉCIMA OCTAVA - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones y comunicaciones a que haya lugar en razón del presente Contrato serán remitidas por las partes así: PROVEEDOR: XXXXXX, Teléfono: XXXXXX, Dirección: XXXXXX XXXXXX (XXXXXX), correo electrónico: XXXXXX@XXXXXX; COMPRADOR: Víctor Eduardo Maya Martínez, Teléfono: 3117209906, correo electrónico: dp tecnico@emevasi.gov.co, Dirección: Calle 17 No. 15 – 46 Sibundoy (Putumayo). **DÉCIMA NOVENA - TÍTULO EJECUTIVO:** En relación con las sumas de dinero no pagadas oportunamente por el COMPRADOR facturadas y cobradas en los términos acordados en la Cláusula Séptima - Facturación y Forma de Pago- las partes expresamente acuerdan que, para efectos de su cobro por parte del PROVEEDOR, constituyen Título Ejecutivo: el Contrato, copia de las facturas no pagadas y los Anexos No. 1 - Cantidades y Precios de Energía, No. 2 - Comercial. **PARÁGRAFO:** El valor del Título Ejecutivo de que trata esta Cláusula lo determinará el PROVEEDOR en la correspondiente demanda con base en las cifras que contengan los documentos que conforman dicho título. **VIGÉSIMA -**

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de XXXXXX, y para todos sus efectos se regirán por las normas del derecho privado de la República de Colombia. **VIGÉSIMA PRIMERA - DOCUMENTOS.** Hacen parte integrante de este contrato y por tanto obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: los Anexos No. 1 Cantidades y Precios de Energía; No. 2 Comercial, y las actas y documentos que durante su ejecución, suscriban por los representantes legales de las partes o sus delegados. **VIGÉSIMA SEGUNDA – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** Con la suscripción del presente Contrato, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el presente Contrato. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. **VIGÉSIMA TERCERA – RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.** Es obligación del COMPRADOR, conocer y observar la Política de Derechos Humanos del PROVEEDOR y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. El COMPRADOR recibirá, registrará e investigará administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará al PROVEEDOR tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por el PROVEEDOR en cualquier momento. **VIGÉSIMA CUARTA - RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.** Toda la información que se entreguen las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del presente Contrato será, por regla general, de carácter confidencial, sin perjuicio de lo cual EL PROVEEDOR podrá compartir la información aquí referida con su matriz y filiales, asegurándose que éstas mantengan tal información con carácter confidencial. No se considera violación de la confidencialidad: (i) cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación; ii) cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. **VIGÉSIMA QUINTA - ORIGEN DE INGRESOS.** Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del presente Contrato como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a LA OTRA PARTE o al presente contrato como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar a LA OTRA PARTE la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

socios o accionistas con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por el PROVEEDOR, así como la vinculación formal (imputación de cargos) o condena mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, LAS PARTES se obligan a responder ante LA OTRA PARTE o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE CUMPLIDA para dar por terminado el presente contrato y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. **VIGÉSIMA SEXTA – ANTICORRUPCIÓN.** LAS PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales aplicables a las partes, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del presente contrato ni éstas, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al contrato. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del presente contrato, ya sea a nombre propio o de LA OTRA PARTE. LAS PARTES reconocen que cualquier incumplimiento de la presente Cláusula y la Política Anti-Soborno, Anti-Corrupción y Anti-Fraude de cada una de LAS PARTES, constituye causal de terminación unilateral a favor de LA PARTE CUMPLIDA, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, sin que LA PARTE INCUMPLIDA tenga derecho a indemnización alguna. En caso que alguna de LAS PARTES, así como los contratistas o empleados de aquel vinculados al presente Contrato conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido y en las mencionadas políticas, utilizarán los siguientes canales disponibles para reportar tal incumplimiento: en el caso del PROVEEDOR a través del correo electrónico XXXXXX y/o teléfonos XXXXXX y en el caso del COMPRADOR a través del correo electrónico dp tecnico@emevasi.gov.co y/o teléfono 3117209906. **VIGÉSIMA SÉPTIMA - CONFLICTO DE INTERÉS.** LAS PARTES declaran bajo la gravedad del juramento que, ni ellas, ni sus accionistas con participación superior al 5%, ni sus empleados, directivos y representantes legales

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

vinculados al contrato están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto de la OTRA PARTE, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o representantes legales vinculados al contrato. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que LAS PARTES, directamente o a través de terceros, se encuentren en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vean abocados a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del presente contrato o el de LA OTRA PARTE, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Contrato en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con LA OTRA PARTE, inmediatamente, después de conocido, LA PARTE que presente el potencial conflicto, debe reportar tal situación en el caso del PROVEEDOR a través del correo electrónico XXXXXX dirigido a XXXXXX y con copia al firmante del presente Contrato y en el caso del COMPRADOR a través del correo electrónico dptecnico@emevasi.gov.co dirigido al jefe del departamento técnico y comercial y con copia al firmante del presente Contrato al correo electrónico gerencia@emevasi.gov.co. La omisión de esta obligación por alguna de LAS PARTES constituye causal de terminación unilateral a favor de LA PARTE CUMPLIDA, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, sin que LA PARTE INCUMPLIDA tenga derecho a indemnización alguna. **VIGÉSIMA OCTAVA - CROSS DEFAULT:** En caso de que el COMPRADOR incumpla: a) una o cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato y/o b) cualquier otro Contrato vigente entre las partes, se entenderán a partir de dicho momento incumplidas por parte del COMPRADOR y en consecuencia de plazo vencido, todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y cualquier otro contrato vigente entre las partes, lo cual otorgará al PROVEEDOR el derecho de declarar terminados dichos contratos con justa causa, con las consecuencias previstas en cada uno de ellos y sin necesidad de requerimiento alguno, a los que renuncia expresamente el COMPRADOR. **VIGÉSIMA NOVENA - PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA:** LAS PARTES, sus representantes legales y empleados vinculados al contrato y sus miembros de la junta directiva, se obligan durante la ejecución del presente contrato a abstenerse de efectuar actos, acuerdos o prácticas que tengan la capacidad, el propósito o el efecto de violar el régimen de promoción de la libre competencia, incluyendo, prácticas comerciales restrictivas y de competencia desleal, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial en lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019 o norma que la modifique, sustituya o adicione. LAS PARTES se obligan a informar a la otra parte cualquier vinculación a una investigación formal o sanción por conductas violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia en el caso del PROVEEDOR a través del buzón XXXXXX y en el caso del comprador, a través de través del correo electrónico gerencia@emevasi.gov.co, disponible para reportar tales conductas. LAS PARTES se obligan a responder ante LA OTRA PARTE o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

en la presente cláusula y constituye causal de terminación a favor de la PARTE CUMPLIDA si se demuestra que las violaciones a la regulación mencionada se encuentran asociadas a la ejecución del presente contrato, sin que exista derecho a indemnización alguna a favor de LA PARTE INCUMPLIDA. **TRIGÉSIMA - DECLARACIONES Y GARANTIAS DE COMPLIANCE.** LAS PARTES declaran y se obligan respecto del presente Negocio Jurídico a lo siguiente: 1. Se obligan a realizar debidas diligencias de conocimiento de contraparte a sus trabajadores y todos los terceros con los cuales se relaciona de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable y cuenta con controles suficientes para la prevención de los riesgos de soborno, corrupción, fraude, prácticas contrarias a la libre competencia, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de armas para la destrucción masiva. 2. Declaran que mantienen un sistema de contabilidad, libros y registros que reflejan las transacciones y operaciones ejecutadas entre las partes y cuentan con el debido registro para la preparación de Estados Financieros, acorde con la regulación aplicable, obligándose a reportar oportunamente cualquier diferencia que pueda implicar un riesgo de compliance por asuntos relacionados con la ejecución del presente negocio jurídico. **TRIGÉSIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El Contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes y con la entrega de los documentos a los que se hace referencia en la cláusula Segunda del presente Contrato. El Contrato deberá ser suscrito por la persona que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, se encuentre autorizado para tal efecto. En caso de requerir alguna autorización de los órganos sociales, ésta deberá ser entregada al PROVEEDOR dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del presente Contrato. De lo contrario, el PROVEEDOR podrá terminar anticipadamente el presente Contrato por incumplimiento del COMPRADOR. Para su ejecución, es necesario que el ASIC autorice su despacho. **TRIGÉSIMA SEGUNDA - REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD.** Una vez perfeccionado el Contrato, el proceso de registro ante el administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) - XM, se realizará de acuerdo con la resolución CREG -006 de 2003, CREG-013 de 2010, CREG 156 de 2012, CREG 175 de 2015, CREG 130 de 2019, CREG 101 033 de 2023 y demás normas que lo complementen, sustituyan y/o modifiquen. Registrar el contrato es aceptar y permitir el despacho de la energía de acuerdo con todas las disposiciones y normas vigentes para el Mercado de Energía Mayorista en Colombia. **PARÁGRAFO:** En el evento en que el ASIC no realice el registro de este Contrato por razones imputables a una de las Partes, la Parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el presente Contrato, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. De manera adicional la Parte cumplida podrá exigir de manera inmediata a la Parte incumplida el monto pactado por las Partes en la Cláusula Penal Pecuniaria de este Contrato como indemnización por los perjuicios que le haya ocasionado. **TRIGÉSIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Dentro de los (6) meses siguientes a la terminación del negocio jurídico, las partes suscribirán una Acta de

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Liquidación. En caso de que el COMPRADOR se niegue o no acuda a suscribir el mencionado documento, autoriza a EL PROVEEDOR para que liquide el contrato en forma unilateral. **TRIGÉSIMA CUARTA – AUTORIZACIÓN.** Las Partes autorizan expresamente a su respectiva contraparte para que, dentro de los precisos límites y alcances del presente Contrato, consulte, verifique, analice, procese y utilice, toda la información técnica, comercial, económica, financiera, contable y legal, que le sea suministrada por la otra parte o por terceras personas a las que la parte interesada solicite.

Para constancia se firma en la ciudad de XXXXXX, a los ____ () días del mes de _____ de 2026 en dos ejemplares del mismo tenor y valor con destino a las partes.

EL COMPRADOR

EL PROVEEDOR

FELIPE MORENO VIVEROS
Gerente

XXXXXX
Representante Legal



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

CONTRATO No. XXXXXX

ANEXO No.1 - CANTIDADES Y PRECIOS DE ENERGÍA

MES	CANTIDAD CONTRATADA kWh	PRECIO \$/kWh
ene-27		
feb-27		
mar-27		
abr-27		
may-27		
jun-27		
jul-27		

Los precios aquí indicados están expresados en pesos constantes de julio de 2026 y para su actualización se utilizará el Índice de Precios al Productor (IPP) Oferta Interna provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el mes correspondiente al consumo que se está facturando de acuerdo al siguiente mecanismo:

$$T_m = T_o * IPP_m / IPP_o$$

T_m - Tarifa del mes a calcular (Pesos corrientes)

T_o - Tarifa de la Oferta (pesos de julio de 2026)

IPP_m - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes a calcular

IPP_o - Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes de la oferta (julio de 2026)

Para constancia se firma en la ciudad de XXXXXX, a los ____ () días del mes de _____ de 2026 en dos ejemplares del mismo tenor y valor con destino a las partes.

EL COMPRADOR

EL PROVEEDOR

FELIPE MORENO VIVEROS

Gerente

XXXXXX

Representante Legal



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

CONTRATO No. XXXXXX

ANEXO No.2 COMERCIAL

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN Y PAGOS

1. FACTURACIÓN

El valor de la energía será facturado mensualmente por EL PROVEEDOR con base en los precios las cantidades mencionadas en el Anexo 1 y, los plazos de suministro aceptados por EL COMPRADOR, a más tardar en los quince (15) días hábiles siguientes al mes de suministro. La factura electrónica emitida por EL COMPRADOR deberá ser dirigido en archivo XML y PDF a la dirección electrónica del COMPRADOR, notificacionesjudiciales@emevasi.gov.co y dptecnico@emevasi.gov.co. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. La cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL PROVEEDOR como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio.

1.1 Desplazamiento: Cuando el PROVEEDOR no emita la factura dentro del término señalado, por cada día transcurrido a partir de dicho término y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

1.2 Aceptación de la Factura: La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3 Notas de Ajuste:

1.3.1 Por errores en la facturación. De presentarse cualquier tipo de error en la factura electrónica, éste deberá ser corregido mediante la emisión de una Nota de Ajuste (crédito o débito, según el caso) que será enviada al COMPRADOR.

1.3.2 Aplicación y Vencimiento de las Notas de ajuste: La aplicación o vencimiento de las Notas de Ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:

Si las Notas de Ajuste se presentan por EL PROVEEDOR durante la primera quincena del mes de emisión de la factura original, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de dicha factura.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

De presentarse en la segunda quincena del mes de emisión de la factura original o en fecha posterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de su presentación.

En ningún caso la fecha de vencimiento de las Notas de Ajuste será anterior a la fecha de la factura original que modifica.

1.3.3 Aceptación de la Nota de Ajuste: La Nota de Ajuste se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3.4. Actualización: Si la fecha de vencimiento de la Nota de Ajuste es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la Nota Débito, o el PROVEEDOR, para el caso de la Nota Crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la Nota de Ajuste, tomando una base anual de 365 días. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la Nota de Ajuste correspondiente (crédito o débito).

2. FORMA DE PAGO

El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta de XXXXXX de XXXXXX numero XXXXXX a nombre de XXXXXX. El pago respectivo deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por el COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta del PROVEEDOR el día pactado en el numeral anterior.

El COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia al correo electrónico: XXXXXX@XXXXXX.

Considerando que el presente contrato prevé como garantía y a la vez fuente alterna de pago la pignoración de rentas provenientes de los giros que por concepto de subsidios le haga la nación al COMPRADOR correspondientes a la vigencia del contrato, en el evento de que existan recursos en la cuenta bancaria del COMPRADOR destinada para el efecto, EL COMPRADOR informará inmediatamente al PROVEEDOR para que este solicite a la entidad bancaria la transferencia de dichos recursos a la cuenta a nombre del PROVEEDOR que haya sido previamente registrada en el convenio de pignoración.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Considerando que el presente contrato prevé como garantía el prepago del suministro mensual de energía, EL COMPRADOR pagará en el mismo plazo mencionado la diferencia entre el valor de la factura de la energía suministrada y el prepago correspondiente previamente realizado. En caso de que el valor del prepago sea mayor al valor de la factura correspondiente, el saldo que quedé a favor del COMPRADOR se aplicará descontando dicho saldo del siguiente prepago que deba realizar el COMPRADOR.

3. APLICACIÓN DE PAGOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad.

EL COMPRADOR

EL PROVEEDOR

FELIPE MORENO VIVEROS

Gerente

XXXXXX

Representante Legal



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

ANEXO 5: MODELO DE PAGARÉS Y CARTAS DE INSTRUCCIONES

PAGARÉ No. XXX DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. XXXXXX

FELIPE MORENO VIVEROS, mayor de edad y vecino de Sibundoy (Putumayo), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.088.329.867 de Pereira (Risaralda), quien obra en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P., sociedad con NIT 846.000.060-1, que en adelante se llamará el DEUDOR, declaro: Primero- Objeto: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a XXXXXX o a quien represente sus derechos, en las instalaciones del domicilio de XXXXXX, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$ _____, más los intereses señalados en el numeral Segundo de este documento. Segundo- Intereses: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios establecidos en la cláusula “OCTAVA - INTERESES DE MORA”, del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX. Tercero - Gastos: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FELIPE MORENO VIVEROS

Representante legal

EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P.

C.C. 1.088.329.867

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL PAGARÉ No. XXX DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. XXXXXX

FELIPE MORENO VIVEROS, mayor de edad y vecino de Sibundoy (Putumayo), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.088.329.867 de Pereira (Risaralda), quien obra en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P., sociedad con NIT 846.000.060-1, autorizo a XXXXXX para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No. XXX, otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles en virtud del negocio jurídico surgido en virtud de la aceptación del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX, más los intereses de mora, que a cargo de la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. y en favor de XXXXXX existan al ser llenados los espacios en blanco.
2. Los intereses de mora a pagar por la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. serán los estipulados en la cláusula “OCTAVA - INTERESES DE MORA”, del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX.
3. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, el DEUDOR deberá pagar a XXXXXX, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima comercial moratoria con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. Los espacios en blanco podrán ser llenados por XXXXXX en el momento en que la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. deje de cumplir con alguna de sus obligaciones de pago dentro de los plazos estipulados en el Contrato de suministro de energía No. XXXXXX.
5. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que XXXXXX consigne, posterior al incumplimiento por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. de las obligaciones adeudadas.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

El pagaré será devuelto una vez la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. cumpla con todas las obligaciones de pago derivadas del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX, se encuentre a paz y salvo por todo concepto referente a dicho contrato y se firme la respectiva Acta de Liquidación.

Para constancia se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FELIPE MORENO VIVEROS

Representante legal

EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P.

C.C. 1.088.329.867

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

PAGARÉ No. XXX DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. XXXXXX

XXXXXX, mayor de edad y vecino de XXXXXX (XXXXXX), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXX de XXXXXX (XXXXXX), quien obra en su calidad de XXXXXX y como tal representante legal de XXXXXX, sociedad con NIT XXXXXX, que en adelante se llamará el DEUDOR, declaro: Primero- Objeto: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. o a quien represente sus derechos, en sus oficinas del municipio de Sibundoy (Putumayo), el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$ _____, más los intereses señalados en el numeral Segundo de este documento. Segundo- Intereses: Que sobre la suma debida el DEUDOR, en caso de mora en el pago, reconocerá y pagará intereses moratorios causados a partir de la fecha en la cual se haga exigible la obligación hasta el día en que dicho capital sea pagado efectivamente, liquidado a la tasa máxima comercial moratoria con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tercero - Gastos: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____.

XXXXXX

Representante legal

XXXXXX

C.C. XXXXXX

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL PAGARÉ No. XXX DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. XXXXXX

XXXXXX, mayor de edad y vecino XXXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXXXX de XXXXXX (XXXXXX), quien obra en su calidad de XXXXXX y como tal representante legal de XXXXXX, sociedad con NIT XXXXXX, autorizo a la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No. XXX, otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cuantía será igual al valor de la cantidad de energía contratada y no entregada por parte de XXXXXX en virtud del negocio jurídico surgido en virtud de la aceptación del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX, más los intereses de mora, que a cargo de XXXXXX y en favor de la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. existan al ser llenados los espacios en blanco.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, el DEUDOR deberá pagar a la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P., o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima comercial moratoria con base en la certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Los espacios en blanco podrán ser llenados por la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. en el momento en que XXXXXX deje de cumplir con el suministro de energía eléctrica contratada en las cantidades y condiciones estipuladas en el Contrato de suministro de energía No. XXXXXX.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. consigne, posterior al incumplimiento por parte de XXXXXX.

El pagaré será devuelto una vez XXXXXX cumpla por completo con el suministro de energía en las en las cantidades y condiciones estipuladas del Contrato de suministro de energía No. XXXXXX y se firme la respectiva Acta de Liquidación.



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Para constancia se firma en _____ a los _____ días del mes de _____
del año _____.

XXXXXX

Representante legal

XXXXXX

C.C. XXXXXX

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



ANEXO 6: MODELO DE CONVENIO DE PIGNORACIÓN

CONVENIO DE PIGNORACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Entre los suscritos **FELIPE MORENO VIVEROS**, mayor y vecino de Sibundoy Putumayo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.329.867 de Pereira (Risaralda), quien en su calidad de gerente obra en nombre y representación de la **EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DEL SIBUNDOY – EMEVASI S.A. E.S.P.**, sociedad constituida por escritura pública No. 441 del 15 de julio de 1995, de la Notaría Única de Santiago Putumayo, debidamente autorizada mediante acta de Junta Directiva No 035 de enero 30 de 2003, quien para los efectos de este convenio se llamará **EMEVASI S.A. E.S.P.**, de una parte y por la otra **SORAYDA MÁBEL GUERRERO BERMEO**, mayor de edad y vecino de Mocoa, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.077.128 de Florencia (Caquetá), quien en su condición de gerente obra en nombre y representación de **BANCO BBVA COLOMBIA S.A. SUCURSAL MOCOA**, establecimiento bancario con domicilio principal en Bogotá, calidad que acredita con el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio del Putumayo, entidad que para los efectos de este convenio se llamará **BBVA COLOMBIA S.A.**, se ha celebrado el presente convenio denominado “**de Pignoración de Recursos recibidos por concepto de subsidios del Ministerio de Minas y Energía**”, en adelante el Convenio, que se registrá por las cláusulas que en adelante se determinan, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que **EMEVASI S.A. E.S.P.** celebró con **XXXXXX** el contrato de suministro de energía No. **XXXXXX** de **XXXXXX** de 2026 (en adelante el contrato No. **XXXXXX** de 2026) para atender la demanda de su mercado regulado en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio del año 2027.
2. Que de acuerdo al contrato No. **XXXXXX** de 2026 **EMEVASI S.A. E.S.P.** se ha obligado a garantizar a **XXXXXX** el pago de las facturas por concepto de la compra de energía mensual con los recursos provenientes de los giros que por concepto de subsidios le realice la Nación para la vigencias del año 2027, los cuales quedaran pignorados a favor de **XXXXXX** como garantía y fuente alterna de pago de acuerdo al convenio de pignoración de subsidios que se debe efectuar entre **EMEVASI S.A. E.S.P.** y un establecimiento financiero legalmente constituido y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en cuyas cuentas EMEVASI S.A. E.S.P. tendrá que realizar las respectivas consignaciones, de conformidad con las precisas instrucciones que le de **XXXXXX**.
3. Que con el fin de garantizar el pago de las obligaciones que se derivan de la compra de energía a **XXXXXX**, **EMEVASI S.A. E.S.P.** ha destinado la cuenta de ahorros No. 001305980100027514 de su propiedad abierta en **BBVA COLOMBIA S.A.**, para depositar los recursos que por concepto de subsidios le realice la Nación para la vigencia del año 2027.



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Con fundamento en las consideraciones expuestas, las partes celebran el presente convenio que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato No. XXXXXX de 2026, **EMEVASI S.A. E.S.P.** se obliga de manera incondicional e irrevocable para con **XXXXXX** a pignorar a su favor el ciento por ciento (100 %) de los recursos que por concepto de subsidios le sean girados por el Ministerio de Minas y Energía para la vigencia del año 2027 y que serán consignados en la cuenta de ahorros No. 001305980100027514 de **BBVA COLOMBIA S.A.** de la cual es titular y por consiguiente autoriza incondicional e irrevocablemente a **BBVA COLOMBIA S.A.** para debitar los dineros que sean recaudados en dicha cuenta y transferirlos a la cuenta No. XXXXXX de **XXXXXX** a nombre de **XXXXXX**, por los valores y en la periodicidad que para el efecto debe informar por escrito **XXXXXX** a **BBVA COLOMBIA S.A.** En consecuencia **EMEVASI S.A. E.S.P.** no podrá disponer de los recursos consignados por el Ministerio de Minas y Energía en la cuenta de ahorros No. 001305980100027514 de **BBVA COLOMBIA S.A.**, toda vez que los mismos han sido pignorados en favor de **XXXXXX** para el pago de las obligaciones a cargo de **EMEVASI S.A. E.S.P.**

SEGUNDA: BBVA COLOMBIA S.A., una vez notificada por **XXXXXX**, se obliga a transferir dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la fecha de notificación, el valor indicado en la comunicación escrita, a la cuenta corriente de **XXXXXX** No. XXXXXX a nombre de **XXXXXX**.

PARÁGRAFO: La obligación y responsabilidad de **BBVA COLOMBIA S.A.** se limita exclusivamente a transferir a la cuenta indicada, los recursos requeridos en la medida de su disponibilidad en la cuenta corriente No. XXXXXX de **XXXXXX**, ante la orden expresa y escrita de **XXXXXX** de conformidad con los precisos términos, montos y condiciones establecidos en el presente Convenio. **BBVA COLOMBIA S.A.** quedará exonerado de responsabilidad por eventos de fuerza mayor o caso fortuito que le impidan realizar el traslado de los recursos pignorados, tales como huelgas, fallas en el fluido eléctrico y diferencias de horario de las oficinas de **BBVA COLOMBIA S.A.**, quedando obligado a realizar el traslado en el momento en el que cese el evento de fuerza mayor o caso fortuito.

TERCERA: Los subsidios destinados por el Ministerio de Minas y Energía a **EMEVASI S.A. E.S.P.** para la vigencia del año 2027 quedan pignorados a favor de **XXXXXX**, como garantía y fuente alterna de pago hasta cuando **EMEVASI S.A. E.S.P.** se encuentre a paz y salvo con **XXXXXX** por concepto de los pagos derivados del Contrato No. XXXXXX de 2026. Una vez pagada la totalidad del valor del suministro de energía por parte de **EMEVASI S.A. E.S.P.** para la vigencia del Contrato No. XXXXXX de 2026, es decir para el año 2027, **EMEVASI S.A. E.S.P.** podrá disponer de los recursos excedentes que queden en esta cuenta, previa notificación escrita de **XXXXXX** a **BBVA COLOMBIA S.A.**, en la que le manifieste que todas las obligaciones inherentes al Contrato No. XXXXXX de 2026 han quedado plenamente cubiertas. **PARAGRAFO: EMEVASI S.A. E.S.P.** se obliga irrevocable e incondicionalmente a mantener vigente la cuenta en **BBVA COLOMBIA S.A.**

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy

EMEVASI S.A. E.S.P.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

durante toda la vigencia del Contrato No. XXXXXX de 2026 y en todo caso hasta que las obligaciones de pago que del mismo se derivan sean completamente satisfechas.

CUARTA: Este Convenio permanecerá vigente hasta el día en el cual XXXXXX manifieste a **BBVA COLOMBIA S.A.** que todas las obligaciones inherentes al Contrato No. XXXXXX de 2026 entre **EMEVASI S.A. E.S.P.** e XXXXXX estén cubiertas, pudiendo **EMEVASI S.A. E.S.P.** cancelar la Cuenta de ahorros No. 001305980100027514 de **BBVA COLOMBIA S.A.** a partir de esa fecha.

QUINTA: **BBVA COLOMBIA S.A.** no atenderá reclamos derivados del Contrato No. XXXXXX de 2026, pues su obligación se limita a la transferencia de los recursos pignorados en los términos consignados en el presente convenio. Los reclamos que **EMEVASI S.A. E.S.P.** pretenda hacer a **BBVA COLOMBIA S.A.** en relación con las transferencias a que este último se obliga a realizar por el presente convenio, los deberá formular dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ocurrencia de las mismas, pasado este plazo se entenderá que **EMEVASI S.A. E.S.P.** las ha aprobado.

SEXTA: Cualquier modificación, reforma o prórroga que se pretenda hacer al presente convenio y las obligaciones con él adquiridas deberán ser acordadas por las partes por escrito que formará parte integrante del mismo y en ningún caso podrán afectar los derechos de XXXXXX.

SÉPTIMA: Todas las comunicaciones entre las partes, o notificaciones en relación con este Convenio, se harán por escrito y serán entregadas personalmente o enviadas por correo certificado o correo electrónico dirigido a los siguientes destinatarios a las direcciones que se expresan a continuación:

EMEVASI S.A. E.S.P.
FELIPE MORENO VIVEROS
Gerente
Calle 17 No. 15-46
Sibundoy (Putumayo)
Teléfono: 3133950572
emevasi@emevasi.gov.co

XXXXXX
XXXXXX
Representante legal
XXXXXX
XXXXXX
Teléfono: (X) XXXXXXXX
XXXXXX@XXXXXX

o cualquier otra dirección que se especifique por escrito por la empresa correspondiente. Las partes acuerdan confirmar por escrito la recepción de cualquier notificación escrita que sea entregada personalmente. La fecha de recepción de una notificación o comunicación será aquella en que dicha notificación o comunicación sea entregada a la parte correspondiente.

OCTAVA: El presente Convenio se registrará por la Ley colombiana y sus cláusulas deberán interpretarse de acuerdo a ésta y al Contrato No. XXXXXX de 2026.

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad



Empresa de Energía del Valle de Sibundoy **EMEVASI S.A. E.S.P.**

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

En constancia de aceptación de sus términos, se firma el presente convenio en la ciudad de Mocoa, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una de las partes y a XXXXXX, a los XXXXXX (XX) días del mes de XXXXXX de 2026.

Por **EMEVASI S.A. E.S.P.:**

FELIPE MORENO VIVEROS

C.C. 1.088.329.867 de Pereira (Risaralda)

Gerente

Por **BBVA COLOMBIA S.A.** en señal de notificación:

SORAYDA MÁBEL GUERRERO BERMEO

C.C. 40.077.128 de Florencia (Caquetá)

Gerente BANCO BBVA COLOMBIA S.A. SUCURSAL MOCOA

Nos transformamos para prestar un servicio de calidad